

دفتر شروط خاص

للاشتراك في مزايمة

إشغال وإدارة وإستثمار كافيتريا

المشروع: إشغال وإدارة وإستثمار كافيتريا

المرجع: 2019/ص/271

المحتويات	شروط العقد	الصفحة
التعاريف	3	3
المادة الأولى: موضوع المزايدة، زمانها، مكانها	4	4
المادة الثانية: العارضون المسموح لهم الاشتراك بالمزايدة	4	4
المادة الثالثة: الإشتراك في المزايدة	4	4
المادة الرابعة: سعر الافتتاح	4	4
المادة الخامسة: بدل الإستثمار السنوي الثابت	4	4
المادة السادسة: الوثائق والمستندات المطلوبة	4	4
المادة السابعة: طريقة تقديم العرض وإعلان الملتمزم المؤقت	5	5
المادة الثامنة: إرتباط العارض والملتمزم المؤقت وطريقة التبليغ	5	5
المادة التاسعة: التأمين النهائي	6	6
المادة العاشرة: الملتمزم المؤقت	6	6
المادة الحادية عشرة: مدة الإستثمار	6	6
المادة الثانية عشرة: تسديد الأقساط	6	6
المادة الثالثة عشرة: الكافيتيريا	7	7
المادة الرابعة عشرة: نفقات التجهيزات الداخلية	7	7
المادة الخامسة عشرة: أعمال الصيانة	7	7
ملحق رقم 1 - الغرفة المخصصة لإعداد الطعام (رسم هندسي)	8	8
ملحق رقم 2- تجهيزات الغرفة المخصصة لإعداد الطعام	9	9
ملحق رقم 3 - الإستثمار بالكافيتيريا	10	10
مستندات للمزايدة 1 - تصريح مع تعهد للاشتراك بمزايدة علنية	11	11
مستندات للمزايدة 2 - بيان أسعار	12	12

التعاريف

المالك هو:

مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية.

المشغل هو:

العارض الذي قدم أفضل العروض المالية في مزايمة إشغال وإدارة وإستثمار الكافيتيريا في مبنى ستاركو، الطابق الخامس، بيروت والذي رست عليه المزايمة بعد تصديق نتيجة جلسة التلزم من المراجع المختصة.

دفتر شروط خاص لمزايدة

إشغال وإدارة وإستثمار كافيتريا في مكاتب الوزارة - بيروت

المادة الأولى: موضوع المزايدة، زمانها، مكانها

1. الموضوع: يطرح بالمزايدة العمومية وبطريقة الظرف المختوم:
إشغال وإدارة وإستثمار كافيتريا في مكاتب الوزارة والتي تشمل: كافيتريا في الطابق الخامس
2. زمان ومكان إجراء الصفقة: يمكن للمشاركة أن يستحصل على نسخة من دفتر الشروط الخاص في مكتب الإدارة على العنوان التالي: مبنى ستاركو، شارع عمر الداعوق، الطابق الخامس، مكتب رقم 511، بيروت، لبنان. كما يمكن للمهتمين ان يقوموا بزيارة ميدانية للكافيتريا بناء على موعد مسبق من السيدة راوية حمودي على الرقم: 01-371510-01 مقسم 167.
تقدم العروض بالبريد المضمون المغفل أو باليد مباشرة (التفاصيل في المادة السابعة ادناه) ضمن مهلة أقصاها الساعة 12:00 ظهراً في التوقيت المحلي من نهار الإثنين 15 تموز 2019 إلى مكتب الإدارة على العنوان أعلاه (عناية السيدة راوية حمودي المسمى الوظيفي مساعدة توريد - غرفة رقم 511).
ستتم عملية التزيم في اليوم التالي أي نهار الثلاثاء 16 تموز 2019 في تمام الساعة 12:00 ظهراً في التوقيت المحلي في قاعة الاجتماعات في الطابق السادس.

المادة الثانية: العارضون المسموح لهم الاشتراك بالمزايدة

يقبل للاشتراك في المزايدة:

الأشخاص الطبيعيون اللبنانيون (الأفراد).

المادة الثالثة: الاشتراك في المزايدة

لا يوجد

المادة الرابعة: سعر الافتتاح

يحدد سعر الافتتاح لبدل الإستثمار السنوي الثابت في المزايدة:

بمبلغ 600,000 ليرة لبنانية (ستمائة ألف ليرة لبنانية).

المادة الخامسة: بدل الإستثمار السنوي الثابت

إن بدل الإستثمار السنوي الثابت في مزايدة إشغال وإدارة وإستثمار الكافيتريا هو المبلغ الثابت الذي يدفعه المستثمر سنوياً مقابل الحق بإشغال وإدارة وإستثمار المساحة المخصصة للكافيتريا بالسعر الذي رست عليه المزايدة، طيلة سنة الإستثمار.

المادة السادسة: الوثائق والمستندات المطلوبة

على العارض أن يقدم المستندات التالية:

أ- في الغلاف الأول:

- (1) تعهد للاشتراك بالمزايدة عليه طابع مالي بقيمة خمسين ألف ليرة لبنانية (50.000 ل.ل.) وفقاً للنموذج المرفق.
- (2) نسخة عن بطاقة الهوية أو اخراج قيد افرادي يفيد أن العارض هو لبناني منذ أكثر من 10 سنوات، لا يعود تاريخه لأكثر من سنة.
- (3) سجل عدلي لا يعود تاريخه لأكثر من شهر من تاريخ إجراء المزايدة.
- (4) تأمين مؤقت بقيمة 50,000 ل.ل. بموجب كفالة نقدية تدفع قيمتها إلى احدى صناديق الخزينة، مباشرة وذلك لقاء إيصال يُرفق بمستندات العرض. يحرر الضمان باسم المشروع موضوع الصفقة لصالح الإدارة أي مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية.
- (5) إفادة سكن من المختار
- (6) الرقم المالي.
- (7) دفتر الشروط موقعاً من قبل العارض

ب- في الغلاف الثاني:

بيان الأسعار (وفقاً للنموذج المرفق) وذلك بالليرة اللبنانية وبالأحرف والأرقام دون أي تحشية أو تطريس أو حك أو شطب أو إضافة كلمات أو أرقام غير موقع تجاهها، وإذا وجد اختلاف بين السعر بالأرقام والسعر بالأحرف اعتمد السعر المدون بالأحرف.

المادة السابعة: طريقة تقديم العرض وإعلان الملتزم المؤقت

يوضع العرض ضمن ظرف موحد مختوم ومعنون بإسم الوزارة ولا يذكر على ظاهره سوى موضوع المزايدة والتاريخ المحدد لجلسة التلزم دون أية عبارة أو إشارة مميزة كإسم العارض أو صفته أو عنوانه. يوضع في هذا الظرف المختوم الموحّد غلافين مختومين يتضمن الأول التصريح والمستندات المطلوبة في البند (أ) من المادة (6) ويتضمن الثاني بياناً بالأسعار كما هو محدد في البند (ب) من المادة (6)، ويذكر على ظاهر كل غلاف محتوياته وموضوع المزايدة وإسم العارض والتاريخ المحدد لإجرائها.

تقدم العروض إلى قلم فريق المناقصات في مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية - بيروت بواسطة البريد المضمون المغفل، أو تسلم باليد على أن تصل إليها قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد لفض العروض ولا يعتد بأي عرض يصل بعد انتهاء المهلة.

يعلن ملتزماً مؤقتاً العارض الذي استوفى الشروط الإدارية والفنية كافةً والذي قدّم السعر الأعلى في المزايدة.

المادة الثامنة: ارتباط العارض والملتزم المؤقت وطريقة التبليغ

1. يعتبر تقديم العرض إقراراً من موقعه بتقيده بكل بنود دفتر الشروط الخاص هذا، وإذا أعلن صاحبه ملتزماً مؤقتاً أصبح مقيداً بمضمون عرضه لمدة تسعين (90) يوماً من تاريخ انتهاء جلسة المزايدة،

وإذا لم تبلغه الإدارة خلال هذه المهلة تصديق نتيجة جلسة التلزم حق له أن يتقدم منها خلال عشرة أيام (أيام العمل العشرة التالية) بطلب خطي يلتمس فيه اعتباره في حل تام من تعهده، وإذا لم يقدم هذا الطلب قبل تبليغه تصديق نتيجة جلسة التلزم، اعتبر مقيداً تجاه الإدارة ولا يحق له رفض التبليغ أو الرجوع عن تعهده حتى ولو جاء التبليغ بعد نهاية المدة والأيام العشرة الإضافية. وإذا حدث وقوع اليوم الأخير من أي مدة مذكورة في دفتر الشروط هذا يوم عطلة رسمية، يعتبر يوم العمل الذي يليه كأنه اليوم الأخير.

2. لا تكتسب نتيجة جلسة التلزم الصفة القانونية النهائية، ولا تكون نافذة المفعول إلا بعد اقترانها بتصديق الجهات المختصة وإبلاغ هذا التصديق خطياً إلى الملتزم المؤقت الذي يصبح بعد ذلك "المُشغل" الذي رست عليه المزايدة.

3. يحق للإدارة ودون تقديم أي تبرير للعارضين إلغاء المزايدة أو عدم تصديق نتيجة جلسة التلزم وإعادة التأمين المؤقت إلى أصحابه وإعادة طرح المزايدة إذا ما رأت مصلحتها في ذلك دون أن يكون للملتزم المؤقت أو المشترك بالمزايدة أي حق بالمطالبة بأي تعويض أو ضرر لأية جهة كانت، ويمكن للعارضين استعمال إيصال بدل الحصول على دفتر الشروط الخاص بالمزايدة الملغاة للإشتراك في المزايدة الجديدة.

4. تدعو الإدارة الملتزم للتبليغ أو تبليغه بواسطة البريد المضمون أو البريد السريع الخاص أو بواسطة موظفين مكلفين بالتبليغ بموجب إلصاق التبليغ على باب محل إقامة المستثمر أو متجره، وإذا تعذر التبليغ فكل التبليغات العائدة للمستثمر والمعلقة على لوحة الإعلانات في مكتب الوزارة.

المادة التاسعة: التأمين النهائي

على من ترسو عليه المزايدة أن يقوم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه تصديق نتيجة جلسة التلزم باستبدال التأمين المؤقت بتأمين نهائي يوازي 10% من قيمة العقد ويبقى التأمين مجمداً طوال مدة الإستثمار وحتى حلول أجله، ويحسم منه مباشرة وبدون سابق إنذار ما قد يترتب على المستثمر من غرامات وفقاً لأحكام دفتر الشروط هذا، وعلى المستثمر أن يقوم بتغطية هذه المحسومات المباشرة التي تستوفيها الإدارة من التأمين، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ طلب الإدارة.

المادة العاشرة: الملتزم المؤقت

يصار إلى تسمية العارض الذي رست عليه المزايدة بالملتزم المؤقت إلى حين تصديق نتيجة جلسة التلزم ويسمى حينها المُشغل.

المادة الحادية عشرة: مدة الإستثمار

إن مدة الإستثمار هي ثلاث سنوات، لغاية اخلاء مكاتب الوزارة في مبنى الستاركو، أيهما أقل.

المادة الثانية عشرة: تسديد الأقساط

يدفع بدل الإستثمار الثابت سنوياً، سلفاً عند بداية كل سنة من سنوات العقد، ويقدم إيصال التسديد (بدل الاستثمار) إلى الإدارة فوراً، تحت طائلة فسخ العقد.

المادة الثالثة عشرة: الكافيتيريا

الغرفة المخصصة لإعداد الطعام (مرفق رسم هندسي للكافيتيريا): سيقوم المُشغّل بالإشغال الجزئي للغرفة (متر مربع واحد لمنتجات وأغراض المُشغّل، وفق ما تحدده الإدارة)، بحيث تكون المساحة المتبقية متاح استخدامها أومن دون أي إعاقة للموظفين وضيوفهم. وينحصر الإستثمار في بيع السكاكر والحلويات، الوجبات السريعة (ساندويش) وخلافه والمشروبات الباردة والساخنة (غير القهوة والشاي والماء والتي تؤمنهم الإدارة لموظفيها وضيوفهم مجاناً). لا يجوز إعداد أي طهي وجبات الطعام الساخن داخل الكافيتيريا.

المادة الرابعة عشرة: نفقات التجهيزات الداخلية

إن التجهيزات المتوفرة (براد، مايكروويف، غاز، ومفروشات) هي ملك الإدارة وبإمكان المُشغّل استخدامها جزئياً مجاناً (وفق ما تحدده الإدارة) لأغراض المزايدة كما يحق لكافة الموظفين استخدامها مجاناً وتكون أولوية الاستخدام للموظفين. كما أن كلفة الإضاءة واستهلاك التيار الكهربائي والمياه والغاز والوقود وفواتير الهاتف والتدفئة والتبريد هي على عاتق الإدارة أيضاً. يجوز للمستثمر تأمين تجهيزات إضافية لأغراض تنفيذ العقد بعد الحصول على موافقة الإدارة.

المادة الخامسة عشرة: أعمال الصيانة

يكون المستثمر مسؤولاً عن التنظيفات والصيانة المنتظمة فيما خص إطار عمله فقط.

الإسم: د. مي شدياق

المسمى الوظيفي: وزيرة دولة لشؤون التنمية الإدارية

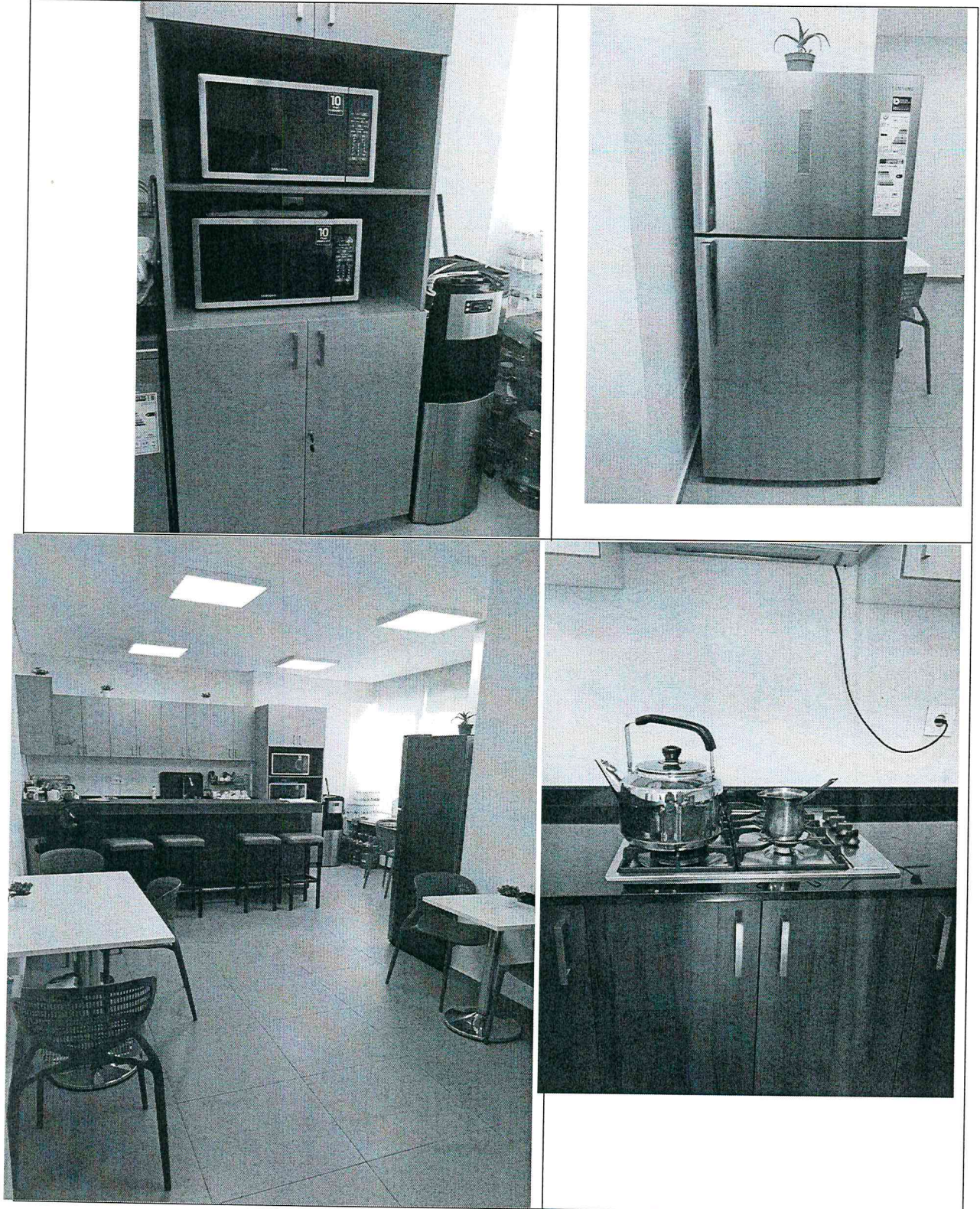
المشتري: مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية

التاريخ: 11/7/2019

التوقيع:

ملحق رقم 1 - الغرفة المخصصة لإعداد الطعام (رسم هندسي)

ملحق رقم 2- تجهيزات الغرفة المخصصة لإعداد الطعام



ملحق رقم 3 - الإستثمار بالكافيتريا

على المُشغل تشجيع موظفي الإدارة على تناول طعامهم في الكافيتريا وذلك عبر قيامه بما يلي:

1- تقديم نوعية جيدة من الأطعمة الباردة والساخنة يوميا (ما عدا الطهي)

2- تنوع في الأطعمة والحلويات والفواكه والمشروبات يوميا

3- تقديم اسعار تشجيعية للموظفين تتناسب مع مداخيلهم

4- تأمين أعلى مستوى نظافة وخدمة

على المُشغل أن يأخذ بعين الاعتبار عند تقديم عرضه أن تعرفه الأسعار يجب أن تكون اسعاراً لا تتجاوز أسعار الأطعمة والحلويات والفواكه والمشروبات الرائجة في السوق المحلي وعليه تقديم لائحة اسعار مسبقة لأخذ موافقة الإدارة.

مستندات للمزايدة 1 - تصريح مع تعهد للاشتراك بمزايدة علنية

إشغال وإدارة وإستثمار الكافيتيريا في مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية – بيروت

أنا الموقع أدناه.....

والم اتخذ لي محل إقامة في

أرغب الاشتراك في المزايدة لإشغال وإدارة وإستثمار الكافيتيريا والمحددة في المادة (1) من دفتر الشروط:

والتي ستجري في الساعة من يوم الواقع في/...../.....

وأصرح بأنني قد اطلعت على دفتر الشروط الخاص بهذه المزايدة وعانيت الغرفة المخصصة لإعداد الطعام وتجهيزاتها.

وأتعهد بالتقيد بكل أحكام هذا الدفتر وبأنظمة مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية والتوجيهات والتعليمات والقرارات كافة التي تصدر عن المكتب.

طابع مالي 50 ألف ل.ل

ربطاً: المستندات المطلوبة في دفتر الشروط الخاص

نظم في

توقيع العارض

مستندات للمزايدة 2 - بيان أسعار

إن بدل الإستثمار السنوي لمزايدة إشغال وإدارة وإستثمار الكافيتيريا في مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية- بيروت ودون رسم الضريبة على القيمة المضافة هو بالليرة اللبنانية كما يلي:

بالأحرف
بالأرقام

العارض:

التوقيع:

التاريخ: